

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 245/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิจิต ศรีทองตระกูล

จำเลย

นายวิจิต ศรีทองตระกูล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 264, 265, 268, 83, 91 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 แต่กระหนงดียวจำคุก 3 ปี  
จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยมี  
กำหนด 1 ปี6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 265, 268, 83, 91 ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268  
วรรค 2 แต่กระหนงดียว จำคุก 2 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้  
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 17 และอันดับ 18แผ่นที่ 3  
สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา  
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 5 แผ่นที่ 3สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา  
ให้ยกคำร้อง

---

พิจาระห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา  
ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |